

1525056-87.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... no presente feito.

Cito:

"PROVA - Roubo - Apreensão da res em poder do acusado - Inversão do ônus probatório: No crime de roubo, a apreensão da res em poder do acusado faz presumir sua responsabilidade, invertendo-se o ônus probatório." (TACrimSP - Ap. nº 1.410.455/6 - São José do Rio Preto - 7ª Câmara - Rel. Salvador D'Andréa - J. 15.1.2004 - v.u.).

"PROVA - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1525056-87.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1525056-87.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2303107/2022 - 08º D.P. BRAS, 28486094 - 08º D.P. BRAS, 2303107 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL PEREIRA RAMOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

V I S T O S

RAFAEL PEREIRA RAMOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos arts. 157, §2º, II, e art. 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal, porque no dia 05 de novembro de 2022, por volta das 20h, na Avenida do Estado, altura do numeral 7036, Cambuci, nesta Capital, previamente ajustado e em concurso de ações com indivíduo identificado apenas pela alcunha de "China", subtraiu, para proveito como, mediante grave ameaça, um aparelho celular da marca Motorola, avaliado em R\$

2.200,00, pertencente à vítima Leandro Felício Baiadori.

E ainda, porque no dia 06 de novembro de 2022, por volta da 1h, na sede do 8º Distrito Policial desta Capital, também atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.

Segundo a denúncia, na ocasião dos fatos, a vítima estava no interior de seu veículo, Hyundai/Creta, de placas FEN-6033, parada na via pública, na faixa central da avenida, quando foi abordada pelo denunciado RAFAEL e seu comparsa.

O denunciado, então, utilizando-se de objeto não identificado, quebrou o vidro dianteiro, do lado do passageiro, do carro da vítima.

Ato contínuo, utilizando-se de grave ameaça, o denunciado anunciou o assalto dizendo: “me dá o celular, me dá o celular”, arrancou o celular que estava no suporte do painel do veículo, evadindo-se em seguida juntamente com seu comparsa e na posse do objeto subtraído.

Ocorre que a testemunha Ricardo, guarda civil metropolitano, presenciou o ocorrido e desembarcou de seu próprio veículo, logrando alcançar e deter o denunciado, enquanto “China” conseguiu fugir.

Logo em seguida, a testemunha Ricardo pediu apoio da Guarda Civil Metropolitana, sendo o denunciado encaminhado ao 20º DP.

Em solo policial, RAFAEL atribuiu-se falsa identidade, apresentando-se como “Douglas Ramos Alves Barbosa”, portador do RG nº 55341063, a fim de obter vantagem em proveito próprio.

Todavia, realizadas as pesquisas de praxe, constatou-se sua real identidade, conforme fl. 27, qual seja, RAFAEL PEREIRA RAMOS, RG nº 50729412.

A vítima, em solo policial, narrou que em razão dos estilhaços, sofreu um corte na mão direita (fl. 04) e informou que recuperou seu celular (cf. auto de exibição e apreensão de fl. 13 e auto de entrega de fl. 14).

Ao ser interrogado pela Autoridade Policial, o denunciado apresentou sua versão sobre os fatos, alegando apenas ter tentado subtrair o bem da vítima, admitindo, no entanto, o concurso de agentes e a destruição do vidro do automóvel Hyundai/Creta (fl. 05).

O réu foi preso em flagrante, sendo decretada a sua prisão preventiva em sede de audiência de custódia (fls. 44/46).

A denúncia foi recebida em 24 de novembro de 2022 (fls. 78/80).

O acusado foi citado, foi apresentada resposta à acusação e houve ratificação do recebimento da denúncia.

Durante a instrução criminal foram ouvidas a vítima, testemunhas de acusação e, após, foi o réu interrogado.

Deu-se cumprimento ao disposto no art. 402 do Código de Processo Penal.

Em sede de alegações finais, o representante do Ministério Público postulou a procedência parcial da ação para condenar o réu por furto duplamente qualificado e falsa identidade.

O Dr. Defensor Público postulou a absolvição do acusado, argumentando, em suma, com fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, postulou a desclassificação para o delito de furto, fixação da pena-base no mínimo legal, atenuante da confissão, tentativa, regime diverso do fechado e recurso em liberdade.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade dos delitos surge da prova oral coligida aos autos, do Boletim de Ocorrência de fls. 03/04 e dos autos de exibição e apreensão e entrega de fls. 13/16, bem como do laudo pericial de fls. 81/82 (IML vítima) e da legitimação (confirmação de identidade civil) de fls. 27.

Assim, o acusado foi preso em poder do bem subtraído. Tal situação, como vêm entendendo nossos Tribunais, inverte o ônus da prova, devendo o réu provar a licitude de tal posse, no que não logrou êxito o acusado no presente feito.

Cito:

“PROVA - Roubo - Apreensão da res em poder do acusado - Inversão do ônus probatório: No crime de roubo, a apreensão da res em poder do acusado faz presumir sua responsabilidade, invertendo-se o ônus probatório.” (TACrimSP - Ap. nº

1.410.455/6 - São José do Rio Preto - 7ª Câmara - Rel. Salvador D'Andréa - J. 15.1.2004 - v.u).

"PROVA - Roubo - Apreensão da res em poder do agente, sem explicação hábil e coerente a respeito da posse - Inversão do ônus probatório - Ocorrência: No crime de roubo, a posse da res em poder do agente, sem explicação hábil e coerente, inverte o ônus da prova, que se torna de sua exclusiva responsabilidade." (TACrimSP - Ap. nº 1.307.177/4 - São Paulo - 14ª Câmara - Rel. Oldemar Azevedo - J. 21.5.2002 - v.u).

Na fase inquisitiva, o acusado afirmou que tentou pegar o telefone. Jogou um imã no vidro e fez um furo e foi abordado por um policial que estava no carro de trás. Estava com outro agente "China", cada um fazia a sua parte (fls. 05). Em Juízo, o acusado disse que estava com "China", ele quebrou o vidro do carro, pegou o telefone da vítima e saiu do carro, não deu voz de roubo, só pegou o telefone. O guarda civil já o deteve, deu o nome de seu irmão na Delegacia de Polícia porque estava foragido da colônia.

Importante mencionar a importância e a validade da confissão judicial, entendida como de valor absoluto, livre de qualquer vício, ainda que seja o único elemento de prova nos autos:

"PROVA - Confissão judicial - Validade - Reconhecimento - Entendimento de que tem valor absoluto e, ainda que seja o único elemento de prova, serve como base à condenação - Pedido deferido em parte. (...)"(TJSP - Revisão nº 489.255-3/1 - Amparo - 3º Grupo de Câmaras - Relator Carlos Biasotti - J. 31.01.2008 - v.u). Voto nº 8.869 - grifei

"PROVA - Confissão judicial - Validade - Por presumir-se livre dos vícios da inteligência e vontade, tem valor absoluto, servindo como base condenatória, ainda que seja o único elemento incriminador - Recurso improvido."(TJSP - Ap. Criminal nº 993.08.008.515-3 - Jundiaí - 9ª Câmara Criminal - Relator Souza Nery - J. 02.07.2008 - v.u). Voto nº 13.398

A prova produzida pela acusação é suficiente para a condenação.

A vítima Leandro RECONHECEU o acusado em Juízo como autor do delito. Disse que estava no semáforo, terceiro ou quarto veículo na faixa central, com dois passageiros. Viu o acusado e tinha uma pessoa que saiu correndo quando o policial o abordou. Quebrou seu vidro, ele não conseguiu, "me dá o celular", deu, ele saiu e tinha um policial e o prendeu, foi prso imediatamente. Fez um corte na mão em razão da quebra do vidro.

Importante colacionar, neste passo, os seguintes julgados, salientando a importância da palavra da vítima em delitos como o da espécie, em que, a princípio, não se tem qualquer motivo para incriminar desconhecidos:

"PROVA - Palavra da vítima - Valor - Indiscutibilidade - Na espécie, a negativa dos acusados não encontra suporte em prova que os inocente de modo categórico - Testemunhas arroladas pela defesa não chegaram a infirmar a prova produzida pela acusação - Assim, na valoração da prova, as declarações seguras e insuspeitas da vítima, máxime por encontrarem suporte nos depoimentos colhidos, devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) dos sentenciados - Recurso improvido." (TJSP - Ap. Criminal nº 1.044.211-3/8 - São Bernardo do Campo - 9ª Câmara do 5º Grupo da Seção Criminal - Relator Souza Nery - J. 13.06.2007 - v.u). Voto nº 11.630 - grifei

"PROVA - Meios - Roubo - Palavra da vítima - Valor - O relato de vítima tem importante relevo, uma vez que os crimes patrimoniais são praticados, não raras vezes, às escondidas de testemunhas, para facilitar sua consumação - Ademais, sendo única pessoa presente, suas palavras são de extrema importância para o deslinde do feito - Entendimento - Recursos defensivos improvidos e recurso ministerial parcialmente provido."(TJSP - Ap. Criminal nº 1.011.530-3/7 - Ibitinga - 11ª Câmara do 6º Grupo da Seção Criminal - Relator Xavier de Souza - J. 02.04.2008 - v.u).

Voto nº 7.553 – grifei

“PROVA - Depoimento da vítima de roubo - Palavras do ofendido que, reconhecendo o acusado como sendo o agente do delito, não o conhecia anteriormente aos fatos e, por isso mesmo, não tinha motivos para incriminá-lo falsamente - Eficácia - Recurso improvido.”

(TJSP - Ap. Criminal nº 912.658-3/8 - São Paulo - 3ª Câmara Criminal - Relator Moreira da Silva - J. 11.03.2008 - v.u). Voto nº 2.374 – grifei

Assim é que não há de se duvidar das palavras da vítima, sem provas contundentes em contrário, mormente em casos como o em tela, de delito contra o patrimônio no qual há ameaça à integridade corporal de pessoas, considerando o caráter clandestino do crime da espécie.

O fato de a vítima não ter o dever de dizer a verdade não implica na obrigação de se ver suas declarações com reservas, até porque nada há nos autos capaz de infirmar suas alegações.

O guarda civil metropolitano Ricardo Ferreira da Cunha Filho, reconhecendo o acusado em audiência, disse que estava indo para casa, parou no semáforo, e viu o acusado passando, estourando o vidro do veículo do lado, conseguiu detê-lo imediatamente. Tinha outro rapaz com ele, colocou a mão na cintura, sacou a sua arma e o outro então fugiu. Viu o acusado estourando o vidro e o outro estava do lado dele.

Suas palavras foram ratificadas pelo seu colega, o guarda civil metropolitano Adilson Dantas de Souza que foi ao local em apoio a Ricardo. Ele deu nome falso na Delegacia de Polícia. Havia uma moça que disse ser cunhada do réu. No retorno do IML os policiais civis disseram que ele tinha dado nome falso para eles.

Os relatos dos Guardas Cíveis foram firmes e seguros, não havendo motivo para deles se duvidar. Ademais, consoante já decidiu o E. TJSP: “as falas destes profissionais, que, escolhidos pelo Estado para desempenhar a nobre função de proteção da população, são dignos de crédito e plena validade. A orientação jurisprudencial pacífica no sentido de que os funcionários da polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, suas palavras servem para formar o convencimento do julgador, sendo inaceitável a alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial (...) Ao contrário: é testemunha que depõe compromissada, com presunção de veracidade por ser funcionário público, narrando sobre os atos que, de ofício, foram praticados no exercício das suas funções” (TJSP; Apelação Criminal 1500050-58.2021.8.26.0537; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/01/2022; Data de Registro: 14/01/2022).

Desta forma, considerando que o acusado não usou grave ameaça e nem violência contra a vítima, como narrado por ela, não há que se falar em roubo, mas sim em furto qualificado pelo rompimento de obstáculo - o vidro do carro do ofendido - e pelo concurso de agentes, confessado pelo réu.

Outrossim, também restou evidenciado o delito de falsa identidade (CP, art. 307), vez que comprovado que o réu se identificar como “Douglas Ramos Alves Barbosa”, portador do RG nº 55341063, sendo posteriormente descoberta sua verdadeira identidade conforme fls. 27. Logo, inegável que o acusado praticou conduta típica, não amparada pelo direito de defesa, a teor da Súmula 522 do STJ:

“A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”. (Súmula 522, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)

O furto restou consumado, o que ocorre com o simples desapossamento da res furtiva, mesmo que por um espaço curto de tempo, com a simples inversão da posse do bem, o que aconteceu no caso em tela. Neste sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO. MOMENTO CONSUMATIVO DO DELITO.

POSSE DA RES FURTIVA. ADOÇÃO PELO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO DA TEORIA DA APPREHENSIO OU AMOTIO. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. I - Conforme entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, o delito de furto consuma-se no momento em que o agente se torna possuidor da res subtraída, pouco importando que a posse seja ou não mansa e pacífica. II - A mera recuperação da coisa furtada logo após o crime, não tem relevância para fins de tipificação, quanto ao seu momento consumativo. III - In casu, o Tribunal a quo reconheceu tratar-se de crime de tentado, em razão de a vítima haver recuperado seus bens, logo após a prática criminosa. IV - Recurso a que se dá provimento, para afastar a aplicação da regra prevista no art. 14, II, do Código Penal, restabelecendo, por via de consequência, a decisão de TRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO São Paulo Apelação nº 0094669-75.2012.8.26.0050 -Voto nº 9 primeira instância." (STJ, Resp 200500970867, 6ª Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 07/12/2009 - grifei)

Inafastável, assim, a condenação do acusado por infração aos arts. 155, §4º, I e IV, e art. 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal. Decidida a tipificação, passo a aplicar ao acusado a sanção cabível, o que faço com base nos critérios estabelecidos no art. 68 do Código Penal.

O réu é triplamente reincidente (fls. 32/36).

Cabe ressaltar que, de acordo com a jurisprudência, o uso da segunda qualificadora pode ser usada para exasperar a pena-base.

"EMENTA Habeas Corpus. Penal. Dosimetria da pena. Furto duplamente qualificado. Concorrência de qualificadoras. Exasperação da pena-base. Possibilidade. Writ indeferido. 1. Na hipótese de concorrência de qualificadoras num mesmo tipo penal, uma delas deve ser utilizada para qualificar o crime e as demais devem ser consideradas como circunstâncias agravantes genéricas, se cabíveis, ou, residualmente, como circunstâncias judiciais. Precedentes. 2. Ordem denegada." (STF - HC: 99809 PR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 23/08/2011, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-178 DIVULG 15-09-2011 PUBLIC 16-09-2011 EMENT VOL-02588-01) destaquei.

Assim, nos termos do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em três anos de reclusão e pagamento de 20 dias-multa, com valor unitário mínimo, para o crime de furto qualificado, e em seis meses de detenção para o delito de falsa identidade.

Compenso a confissão com a reincidência.

Pelo concurso material de crimes, vez que o acusado praticou dois delitos mediante mais de uma ação, somo as penas impostas, totalizando três anos de reclusão, seis meses de detenção e pagamento de 20 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Torno a pena individual definitiva à míngua de outras causas de oscilação, mantendo a unidade do dia-multa em seu mínimo legal, tendo em vista a capacidade contributiva do réu, não comprovadamente abastada.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação, para CONDENAR o réu RAFAEL PEREIRA RAMOS, qualificado nos autos, como incurso nas penas dos arts. 155, 4º, I e IV, e art. 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena total de três anos de reclusão, seis meses de detenção e pagamento ao Fundo Penitenciário da quantia equivalente a 20 dias multa, com unidade no mínimo legal.

Multirreincidente, o acusado não faz jus a qualquer benefício.

Com base no art. 33, §3º, do Código Penal, determino que o réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena total em regime semiaberto, pela pena aplicada e sua multirreincidência.

E mais, as reincidências específicas do acusado e esta nova condenação indicam nenhum regime menos gravoso é capaz de coibir sua conduta delinquente. Nesse sentido:

"tratando-se de condenado reincidente, qualquer que seja a pena de reclusão aplicada, ele deve inicia-la em regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea 'c', do Código Penal" (TJSP, AC nº 0000466-79.2011.8.26.0625, Relator Desembargador Penteado Navarro)

E ainda:

“Não se infere qualquer desproporcionalidade na imposição do meio inicialmente fechado para o desconto da reprimenda, pois, nada obstante ser a pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a reincidência do réu justifica o estabelecimento do meio prisional mais severo, conforme a dicção do art. 33, §§2º e 3º, do Estatuto Repressor. Precedentes” (STJ, 361766/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado 20-10-2016, grifei).

“Permanecendo inalterado o quantum de reprimenda, deve ser igualmente mantido o regime prisional fechado, pois, conquanto seja a pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a sua reincidência justifica a imposição do meio mais gravoso para o início do desconto da sanção corporal a ele imposta” (STJ, HC 358421/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, j. 08/11/2016, grifei).

Consoante o art. 387, §2º, do CPP, mantenho o regime prisional acima fixado, pois inexistem informações sobre o comportamento carcerário do acusado para a progressão de regime, consoante o art. 112 da LEP. Neste sentido: TJSP, 3ª Câmara Criminal, AC nº0045877-82.2014.8.26.0224, relator Desembargador Luiz Antonio Cardoso; TJSP, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, AC nº0004038-54.2014.8.26.0361, relator Desembargador Luiz Augusto de Sampaio Arruda.

Nos termos do §1º do art. 387 do Código de Processo Penal, considerando presentes os requisitos da prisão preventiva, MANTENHO a custódia cautelar do réu, ante a manifesta periculosidade que apresenta, a sua reiteração criminosa, inalterada a situação fática que determinou a decretação de suas prisões anteriormente, presentes, sem dúvida, os requisitos do art. 312 do CPP, não se justificando, agora que se acolheu a pretensão estatal para condenar o acusado, ordenar a libertação dele, sem prejuízo do conhecimento de eventual apelação a ser interposta.

Recomende-se o réu no local em que se encontra preso.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para execução definitiva; verifique-se se há fiança para abatimento da pena de multa imposta, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, bem como da taxa judiciária. Caso não haja fiança ou o valor seja insuficiente, intime-se o(s) réu(s) para pagamento da taxa judiciária no prazo de 60 dias, a não ser que o(s) acusado(s) seja(m) defendido(s) pela DPESP, bem como disponibilize-se a certidão da sentença ao Ministério Público, certificando-se nos autos. Na hipótese de aplicação de pena de multa isolada, cumpra-se o disposto no item 479-A das NSCGJ. Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal; bem como e extraia-se o DNA do(s) réu(s), para identificação de seu(s) perfil(s) genético(s), conforme art. 9º-A da lei n.º 7.210/84.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. R. I. C.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA